

# MANIFESTAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON

(DEFESA COMPLETA DE JACKSON GABRIEL MARQUES DA ROCHA)

**Processo nº:** SICOS 00027301/2025

**Fornecedor:** Jackson Gabriel Marques da Rocha / **CNPJ:** 41.889.340/0001-00

**Consumidor:** Lorenzo Theophilo de Ferreira

---

## 01 – DA DATA DA CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO

A presente manifestação é protocolada após ciência efetiva da notificação na data de 25/02/2026, conforme comprovante de retirada da correspondência junto à administração condominial.

A correspondência foi entregue no endereço físico em 05/01/2026, período em que o fornecedor encontrava-se retornando de viagem, não havendo ciência pessoal imediata do teor da reclamação.

Assim que **tomou conhecimento formal (25/02/2026)**, o fornecedor prontamente preparou e protocolou a presente manifestação, exercendo seu direito ao contraditório e à ampla defesa no âmbito administrativo.

Ressalta-se que não houve qualquer intenção de descumprimento de prazo, mas apenas ausência de ciência efetiva da notificação até a data mencionada.

Para comprovação, segue anexo o comprovante de retirada da correspondência junto à administração condominial, contendo data e assinatura do fornecedor.

**ANEXO:**

- **“01 - Comprovante de Retirada da Carta junto ao Condomínio do Fornecedor”**

|                          |                               |               |          |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|----------|
| Assinatura ou Carimbo    | Destinatário: GRAZIELLE SOUZA | HR 14:52      | Nº 16.08 |
| Rua:                     |                               | DISCRIMINAÇÃO | 25/02/26 |
| RECEBIDO em 25 / 02 / 26 |                               |               |          |
| 14:52                    |                               |               |          |
| Graziele Souza           |                               |               |          |
| Assinatura ou Carimbo    |                               |               |          |
| Destinatário: JACKSON    |                               |               |          |
| Rua:                     |                               |               | Nº 3906  |
| RECEBIDO em 25 / 02 / 26 |                               | DISCRIMINAÇÃO | 25/02/26 |
| 15:09                    |                               |               |          |
| Jackson                  |                               |               |          |
| Assinatura ou Carimbo    |                               |               |          |
| Destinatário:            |                               |               |          |
| Rua:                     |                               |               | Nº       |
| RECEBIDO em              |                               | DISCRIMINAÇÃO |          |

## 02 – DOS FATOS

O consumidor contratou serviço de marketing digital, gestão de tráfego e implementação de CRM com atendimento via inteligência artificial, mediante reunião realizada por videoconferência (Google Meet).

Durante a reunião foram apresentados de forma clara:

- o escopo completo do projeto;
- a metodologia de execução;
- o prazo mínimo da parceria (4 meses);
- a garantia de retorno condicionada ao período contratual;
- a dinâmica operacional da estratégia.

Para reforçar a clareza das informações prestadas, destaca-se que durante a reunião foi apresentado slide específico contendo visualmente como também verbalmente a **menção ao prazo de 4 meses**, vinculado à garantia contratual de retorno do investimento, justamente para viabilizar resultados concretos, conforme imagem abaixo:

Observação: (na gravação da reunião comercial, o prazo é apresentado no minuto “1 hora e 04 minutos”)



Houve concordância verbal expressa e entendimento sobre o período da parceria, não sendo manifestada qualquer objeção naquele momento. Lorenzo respondeu “foi algo que me deixou **impressionado**” em relação a garantia contratual ao final do prazo de 4 meses.

Após os esclarecimentos e apresentação do escopo, o consumidor realizou espontaneamente pagamento via PIX no valor de **R\$ 1.150,00, na data de 19/11/2025 às 15h30min.**

O pagamento ocorreu como ato voluntário de confirmação da contratação, caracterizando aceite inequívoco do início do projeto.

Com base nesse aceite, iniciou-se imediatamente, ainda no dia **19/11/2025**, a execução do serviço, incluindo:

- Contratação de **domínio**;
- Ativação de **servidor** (Hostinger – plano KVM2);
- **Aquisição de créditos** técnicos para Chat GPT (OpenAI);
- **Integrações iniciais de CRM**;
- **Estruturação da base técnica** da inteligência artificial do projeto.

O início imediato da execução ocorreu em razão da **urgência manifestada pelo próprio consumidor** durante a reunião, que relatou necessidade de rápida implementação da

estratégia para obtenção de faturamento em curto prazo, considerando compromissos pessoais e eventual mudança de localidade.

Foram dedicadas aproximadamente **6 horas de trabalho técnico efetivo**.

Posteriormente, o **consumidor manifestou arrependimento e solicitou devolução** integral do valor pago.

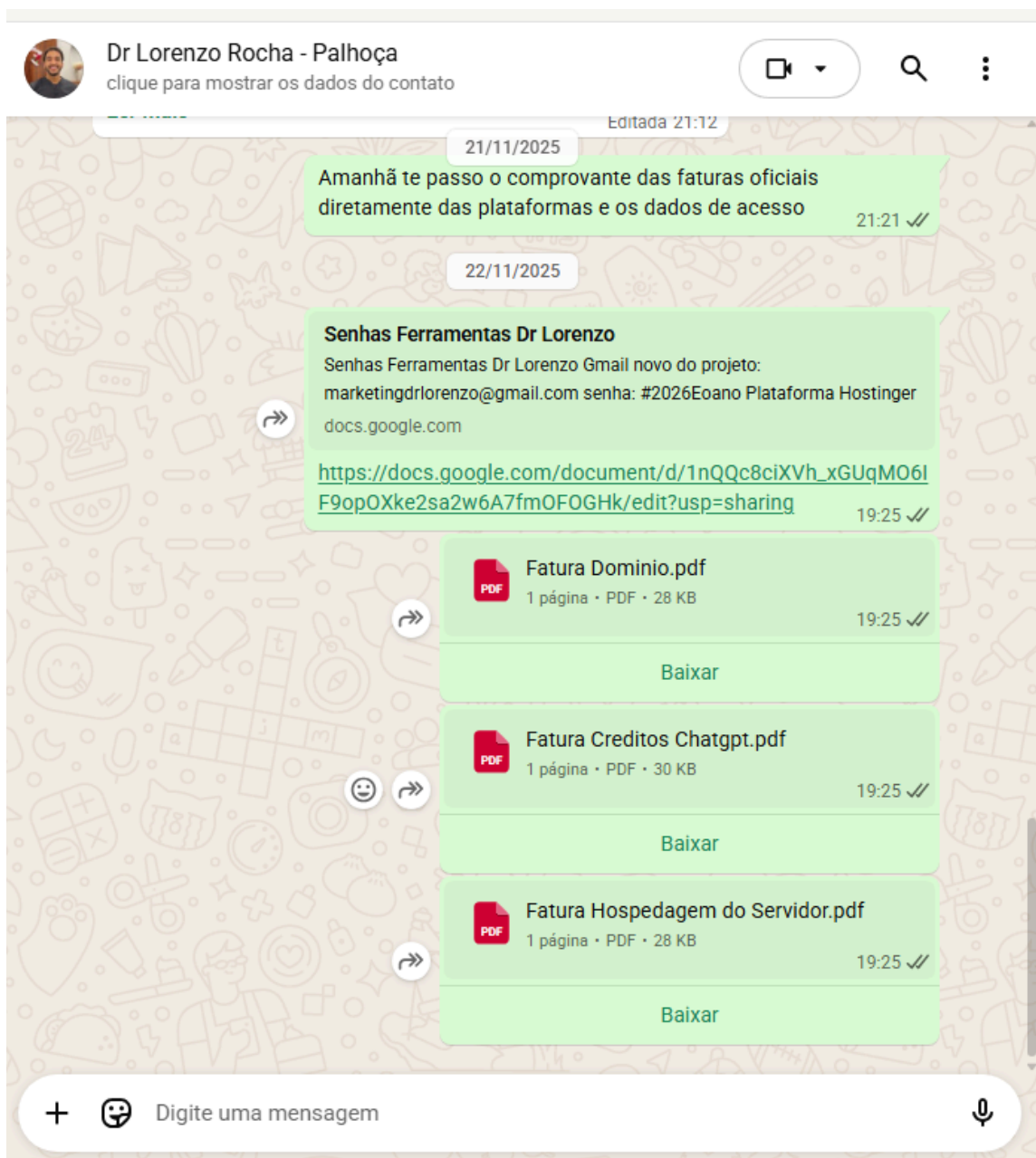
Demonstrando boa-fé e proporcionalidade, **o fornecedor procedeu à devolução parcial**, retendo apenas os valores correspondentes aos custos efetivamente incorridos e às horas técnicas já executadas.

Ressalta-se que os acessos às estruturas iniciais implementadas (domínio, ambiente técnico e configurações iniciais) foram formalmente disponibilizados ao consumidor (incluindo domínio, servidor e ambiente técnico do projeto, conforme comprovante de envio anexado), permitindo plena ciência e utilização do que havia sido desenvolvido até então.

Tal conduta evidencia que houve prestação parcial efetiva do serviço, com entrega concreta do que havia sido desenvolvido até então.

#### **ANEXO:**

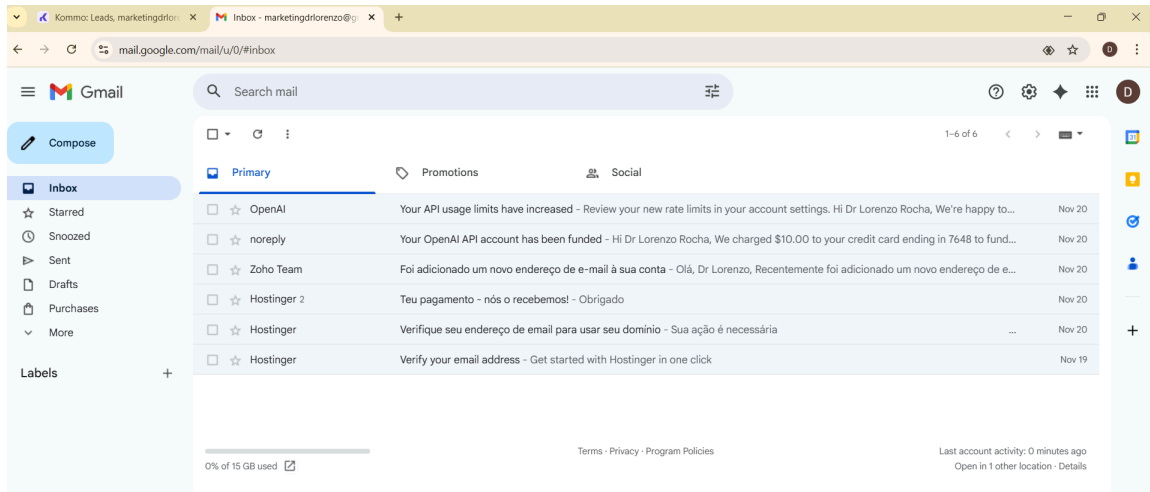
- **“Comprovante de Fornecimento de Acesso as plataformas** (logins anotados no documento/link enviado)



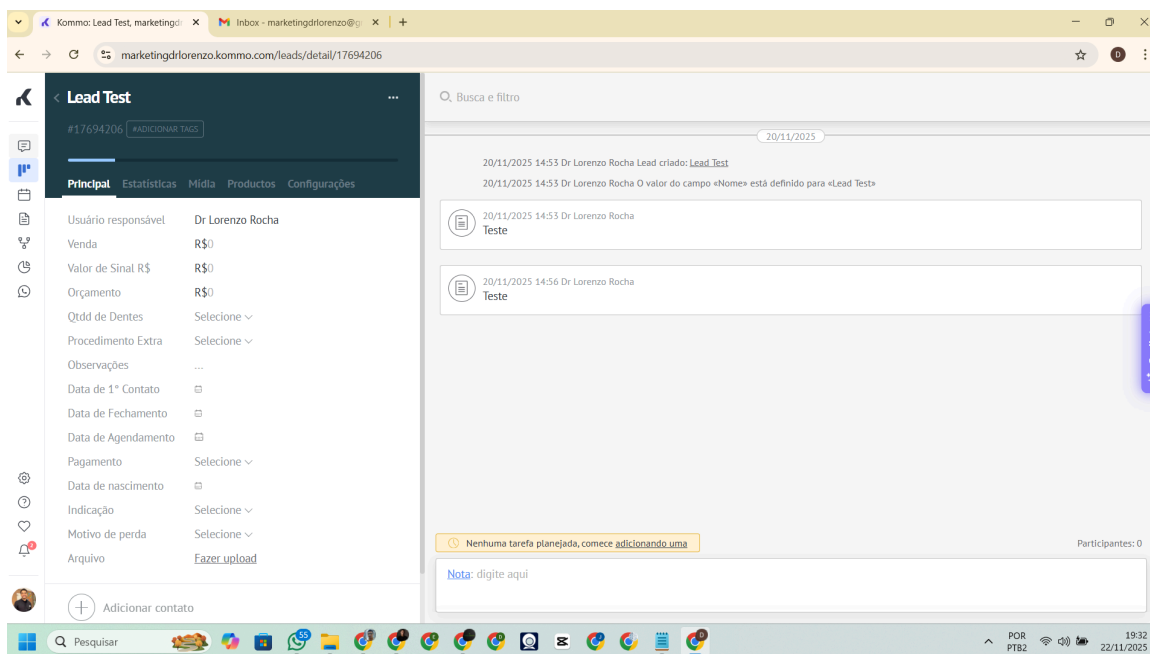
Deixo registrado que a **REUNIÃO COMERCIAL FOI INTEGRALMENTE GRAVADA**, estando o fornecedor à disposição para apresentar o arquivo, caso este órgão entenda necessário para esclarecimento dos fatos.

**ANEXOS:**

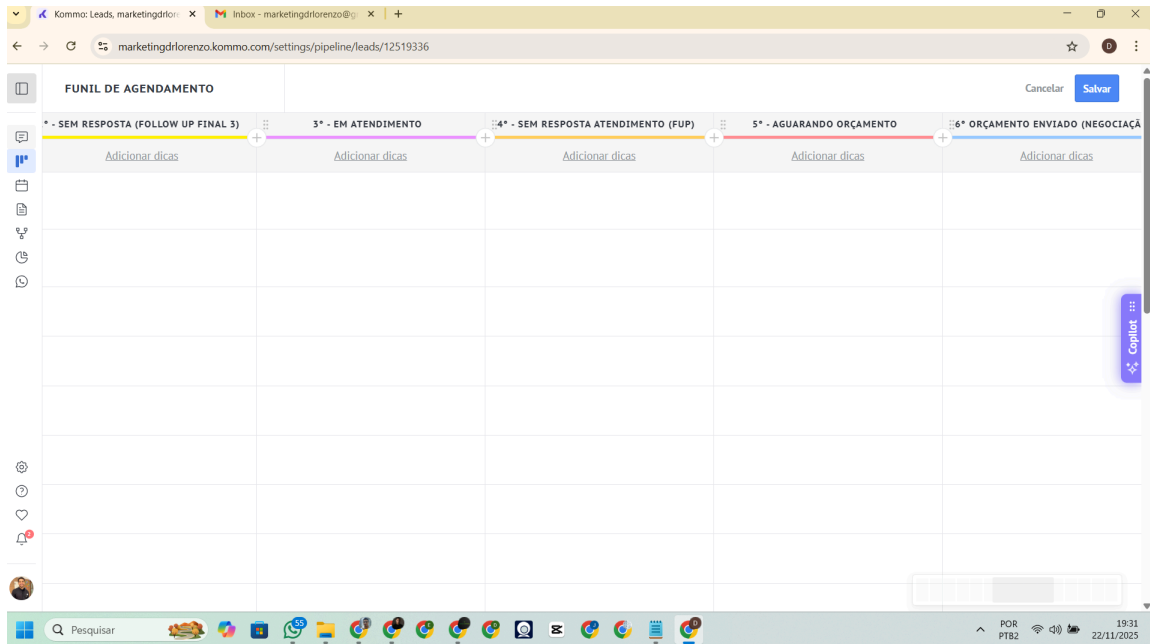
- **“02 - Trabalho iniciado no dia 19\_11\_2025”**



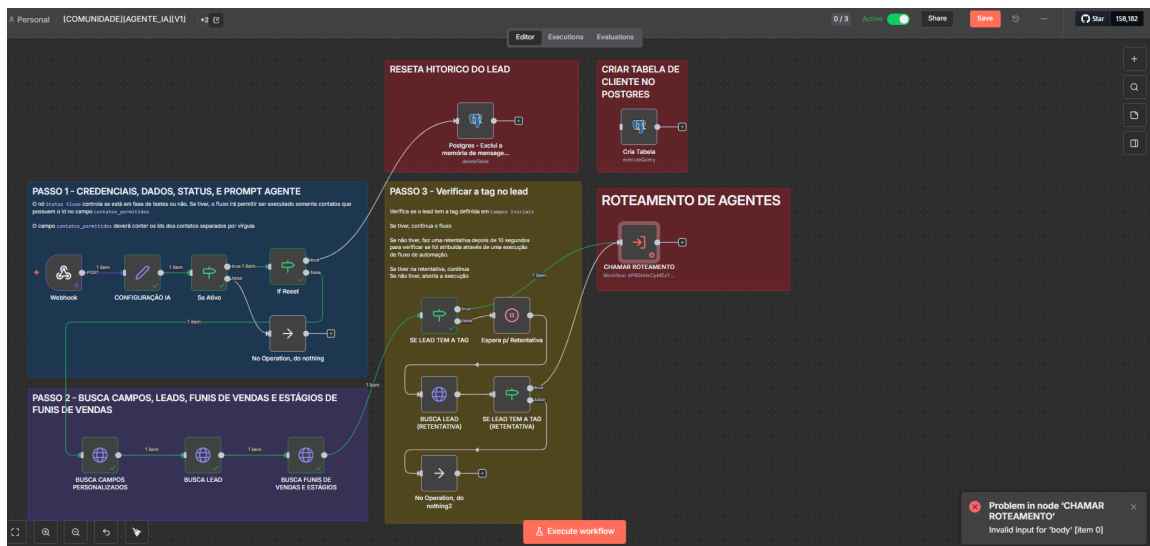
## - “03 - Funil Comercial Implementado”



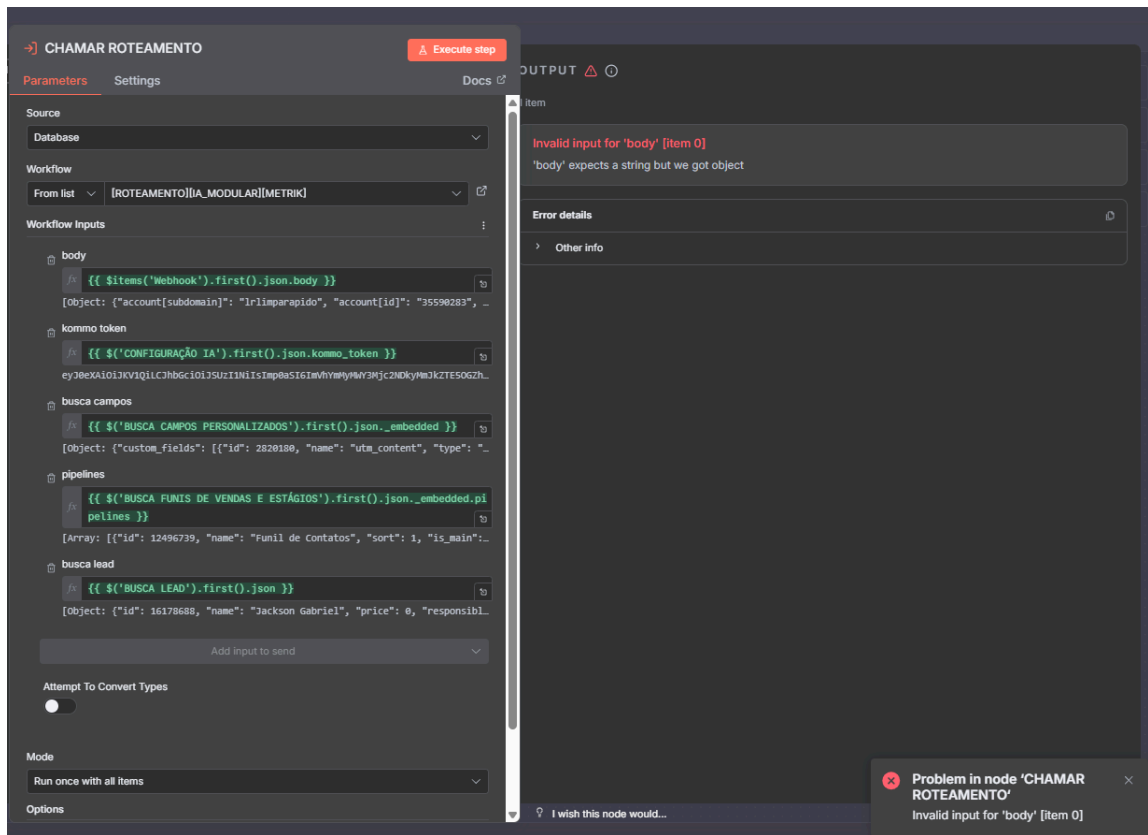
## - “04 - CRM Implementado”



- “05 - Fluxo de Automação de Atendimento em Desenvolvimento pt 01”



- “06 - Fluxo de Automação de Atendimento em Desenvolvimento pt 02”



## 03 – DO ACEITE CONTRATUAL

Nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil, a validade do contrato independe de forma específica, sendo plenamente válida a manifestação de vontade verbal, tácita ou eletrônica.

No caso em análise, houve:

- **aceite verbal durante a reunião;**
- **aceite financeiro mediante pagamento voluntário via PIX;**
- **e aceite comportamental posterior,** evidenciado pela ciência e concordância com o início da execução do projeto.

Após a realização do pagamento, o fornecedor **comunicou ao consumidor que já havia iniciado a implementação técnica**, incluindo providências relacionadas ao domínio e estruturação inicial do CRM.

Em resposta, **o consumidor manifestou concordância** (“Beleza”), demonstrando ciência e ausência de qualquer objeção quanto ao início da execução.

Tal conduta configura aceitação inequívoca da contratação e do início das atividades, não havendo que se falar em ausência de autorização.

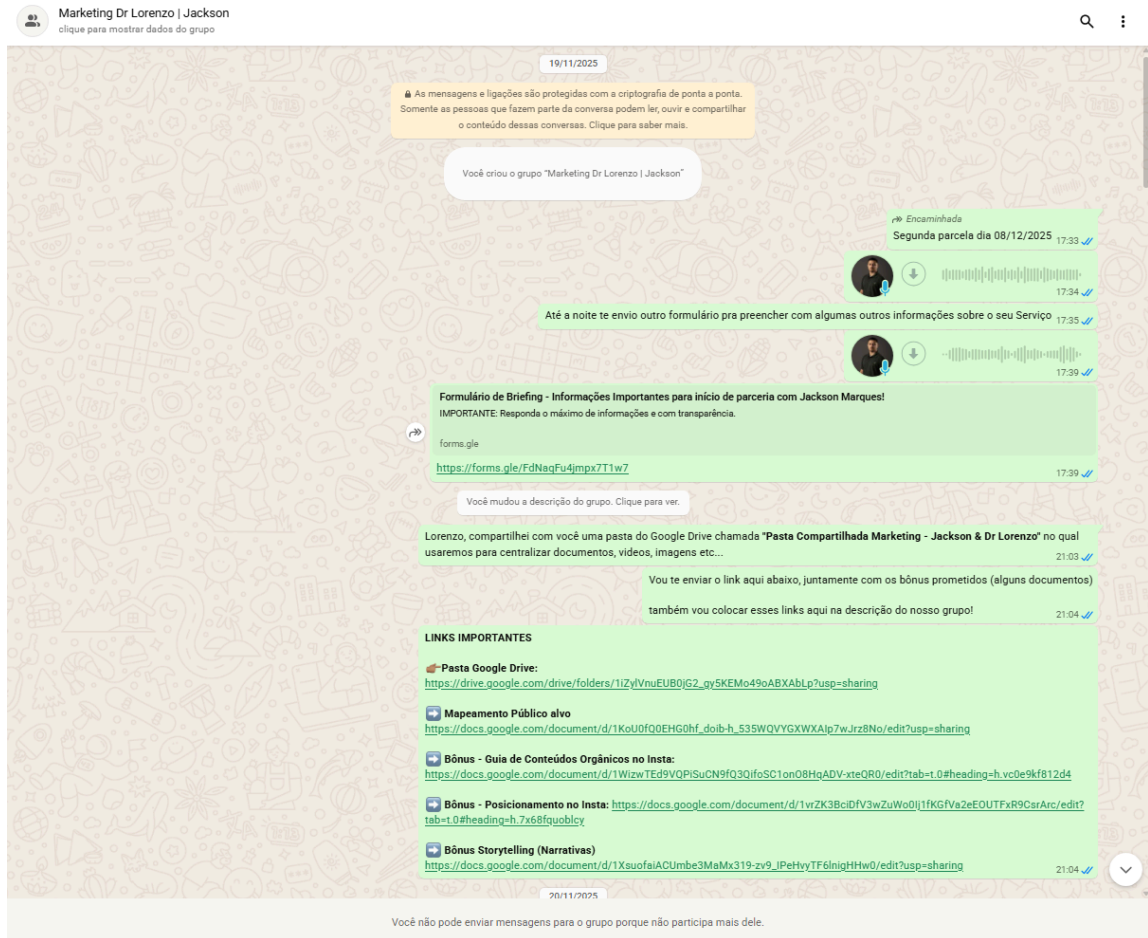
Registra-se, ainda, que em manifestação posterior ao arrependimento, o próprio consumidor **afirmou que “imaginou” tratar-se de contratação do período de 1 mês**, reconhecendo tratar-se de interpretação pessoal acerca da dinâmica contratual.

O conjunto de manifestações verbal, financeira e comportamental, caracteriza formação válida do vínculo contratual.

Tal declaração evidencia que não houve ausência de informação sobre o prazo mínimo de 4 meses, mas sim compreensão subjetiva diversa por parte do consumidor, o que não descaracteriza a informação objetiva previamente apresentada durante a reunião comercial.

#### **ANEXOS:**

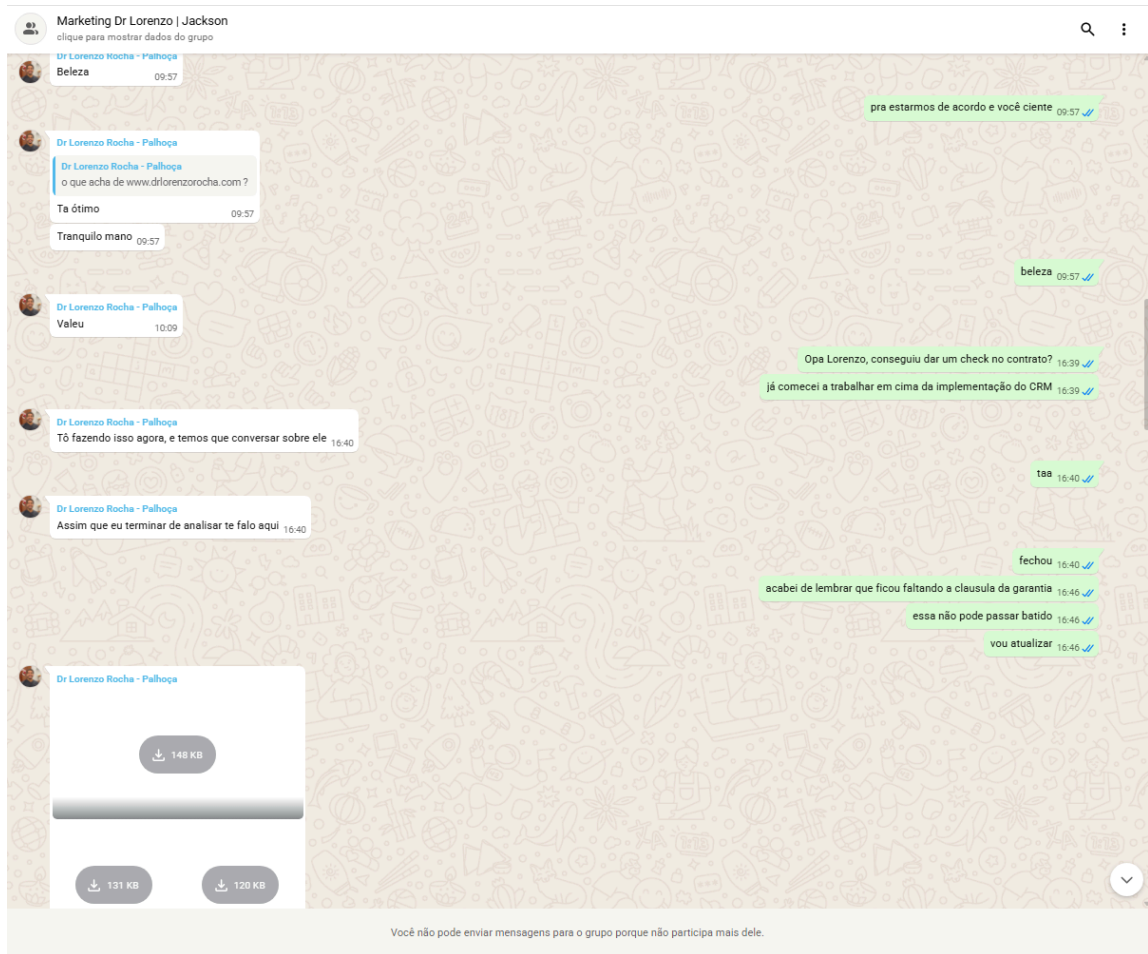
- **“09 - Início do Grupo do projeto pós aceite”**)



- “10 - Início do Projeto dia 19 - ciência do Lorenzo sobre início projeto”

Você não pode enviar mensagens para o grupo porque não participa mais dele

- “11 - Início do Projeto dia 19 - ciência do Lorenzo sobre início projeto - pt 02”



## 04 – DA INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ART. 49 DO CDC

O art. 49 do Código de Defesa do Consumidor prevê direito de arrependimento para contratações realizadas fora do estabelecimento comercial, permitindo ao consumidor desistir no prazo legal.

Todavia, **tal dispositivo não pode ser interpretado de forma absoluta quando já houve início da execução do serviço**, com geração de custos operacionais e dedicação de horas técnicas efetivas.

A jurisprudência consolidada entende que o direito de arrependimento não deve gerar enriquecimento sem causa, especialmente quando o fornecedor já executou parte do serviço com base em **aceite válido e pagamento realizado**.

No presente caso:

- **houve início imediato da execução;**
- **houve contratação de ferramentas digitais;**
- **houve dedicação de aproximadamente 6 horas técnicas;**
- **e houve devolução parcial do valor pago.**

O fornecedor não negou o exercício do arrependimento, tendo restituído 65% do valor recebido, restando apenas quantia proporcional aos custos efetivamente incorridos e ao trabalho já executado.

O Código de Defesa do Consumidor deve ser interpretado à luz da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não podendo ser utilizado como instrumento de desequilíbrio ou transferência integral do risco ao fornecedor quando já iniciada a prestação.

---

## 05 – DA PROPORCIONALIDADE DA RETENÇÃO

**Valor pago pelo Consumidor Lorenzo: R\$ 1.150,00**

**Valor retido pelo Fornecedor Jackson: R\$ 402,43 (35%)**

Composição da retenção:

- **R\$ 152,43** – custos comprovados de ferramentas e serviços ativados (domínio, servidor e créditos técnicos);
- **R\$ 250,00** – remuneração proporcional às aproximadamente 6 horas técnicas efetivamente executadas.

Valor devolvido ao consumidor: **R\$ 747,57 (65%)**.

Importante destacar que o valor correspondente às horas técnicas não representa qualquer penalidade ou cobrança de multa, representa apenas a **remuneração/compensação razoável e proporcional ao serviço especializado prestado**, considerando atividades de implementação inicial, configurações técnicas e estruturação do ambiente digital do projeto.

O percentual devolvido (65%) demonstra postura de boa-fé e equilíbrio, evitando transferência integral do prejuízo ao fornecedor diante da execução já iniciada.

A retenção foi:

- Transparente;
- Comprovada;
- Proporcional;
- Não abusiva;
- Fundamentada em custos reais.

Não houve vantagem indevida ou enriquecimento ilícito, mas apenas compensação razoável pelos valores já empregados na execução do projeto.

#### **ANEXOS:**

- **“12 - Comprovante de Cálculo de Devolução”**



Pagar fatura



Acessar  
fatura



Passa tudo  
no Crédito



Meus limites

M  
ca



**Nu Limite Garantido**

Aumente seu limite do cartão PJ

Ontem



**Openai**

12:02

R\$ 57,36



**Dm\*Hostingercomb**

10:19

R\$ 51,08

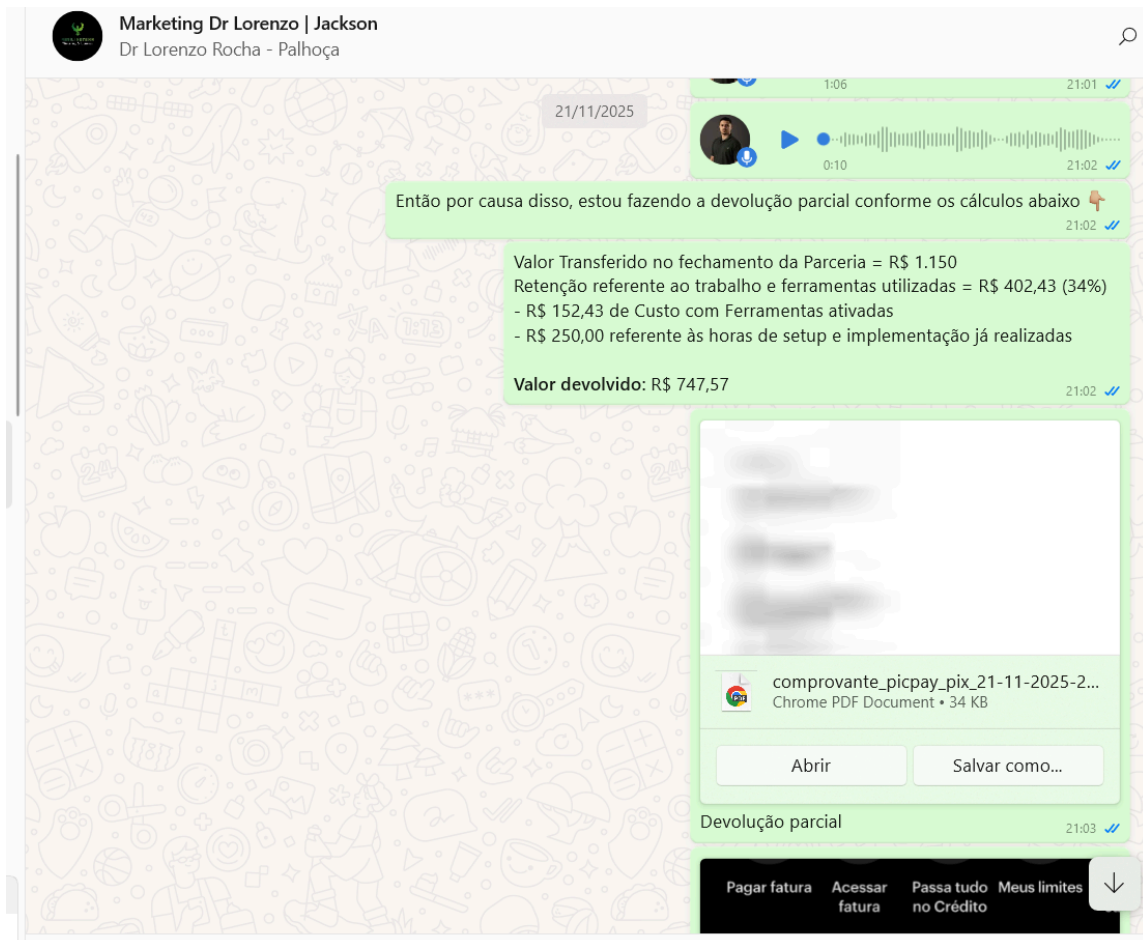


**Dm\*Hostinger.Com.Br**

10:00

R\$ 43,99

- **“13 - Fatura de Cobranças Cartão de Crédito”**



- **“14 - Fatura Credits Chatgpt”**

- Link PDF online no google drive:

[https://drive.google.com/file/d/1rNh8pGP3\\_rygnLP5GMRIsfMc4E8816mg/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1rNh8pGP3_rygnLP5GMRIsfMc4E8816mg/view?usp=sharing)

- **“15 - Fatura Dominio”**

- Link PDF online no google drive:

[https://drive.google.com/file/d/1\\_6L98ZQWDhHHBrBYUjdYK1pHgje7LRow/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1_6L98ZQWDhHHBrBYUjdYK1pHgje7LRow/view?usp=sharing)

- **“16 - Fatura Hospedagem do Servidor”**

- Link PDF online no google drive:

[https://drive.google.com/file/d/1JoBOz32D99nhgsbgGoiVE5ut64FSdTXW/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1JoBOz32D99nhgsbgGoiVE5ut64FSdTXW/view?usp=drive_link)

## 06 – DA BOA-FÉ OBJETIVA

Durante todo o período posterior à manifestação de arrependimento pelo consumidor, o fornecedor manteve postura colaborativa e conciliadora.

Foram apresentadas alternativas viáveis para manutenção do equilíbrio contratual, dentre elas:

- **proposta de congelamento do contrato** por período correspondente à ausência do consumidor;
- **possibilidade de extensão do prazo contratual** para compensar eventual interrupção;
- **adaptação da estratégia para outra localidade**, caso houvesse mudança de cidade;
- **diálogo aberto para renegociação equilibrada.**

Tais propostas demonstram que não houve imposição unilateral ou postura inflexível, mas sim tentativa concreta de viabilizar a continuidade do projeto de forma razoável para ambas as partes.

Ainda assim, diante da decisão do consumidor de não prosseguir, o fornecedor procedeu à devolução parcial voluntária, retendo apenas valores proporcionais à execução já realizada.

**Em nenhum momento houve recusa de diálogo, prática abusiva ou tentativa de impor multa contratual integral.** Não houve má-fé, ocultação ou prática abusiva.

A conduta adotada esteve alinhada aos princípios da boa-fé objetiva, cooperação e equilíbrio contratual.

**ANEXOS:**

- “17 - Lorenzo (consumidor) nega a ciência do contrato de 4 meses”

Marketing Dr Lorenzo | Jackson  
Dr Lorenzo Rocha - Palhoça

Dentre as coisas que me deixaram em dúvida essas se sobressaíram 17:11

Em momento algum nós falamos que o contrato seria de 4 meses 17:12

0:37 17:13

0:39 17:14

Dr Lorenzo Rocha - Palhoça 17:14  
Mas eu deixei claro des de o início que ficaria aqui até dia 20 do mês que vem

0:24 17:15

0:16 17:15

Dr Lorenzo Rocha - Palhoça 17:15  
Pois é mano

Quase 1 mês então 17:15

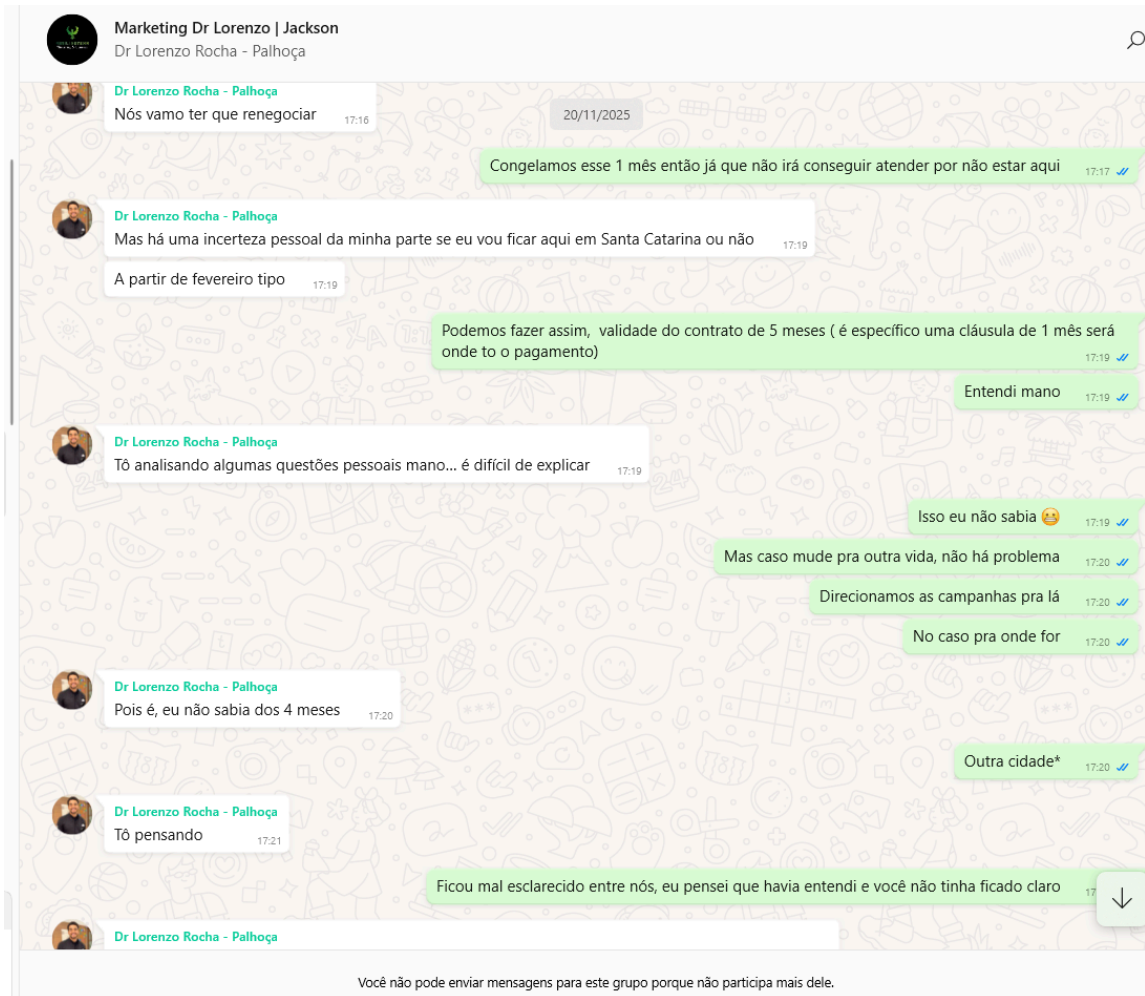
Deixa eu pensar uma maneira que fique bom 17:16

Dr Lorenzo Rocha - Palhoça 17:16  
Nós vamo ter que renegociar

Conclamos esse 1 mês então lá que não irá conseguir atender nor não estar aqui

Você não pode enviar mensagens para este grupo porque não participa mais dele.

## - “18 - Viabilidade da prestação do serviço oferecido pelo Jackson”



## 07– DO PEDIDO

Diante do exposto, requer:

1. **O recebimento da presente manifestação**, ainda que fora do prazo inicial, por ausência de ciência efetiva anterior;
2. **O reconhecimento da legalidade da retenção** proporcional realizada;

3. **O arquivamento da reclamação**, diante da inexistência de prática abusiva ou irregularidade na conduta do fornecedor.

Ressalta-se que a **reunião comercial foi integralmente gravada, estando o fornecedor à disposição para apresentar o arquivo** caso este órgão entenda necessário para esclarecimento adicional dos fatos.

Termos em que, pede deferimento.

O fornecedor reafirma seu compromisso com a transparência, a boa-fé e o respeito às relações de consumo, permanecendo à disposição deste órgão para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Atenciosamente**, Jackson Gabriel Marques da Rocha.

**Email:** contato@resilisevenn.com.br